

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                             |       |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>4978/2546 | พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม  | โจทก์ |
|                                  | นางเฉลิม บุตรเกตุ ที่       | 1     |
|                                  | นายวุฒิเชต กัณทสิทธิ์ ที่ 2 | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 213

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 โจทก์ฎีกา เมื่อศาลฎีกาฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยที่ 2 ย่อมไม่อาจกระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมพิพากษาไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ , ๗ , ๘ , ๑๕ , ๖๖ , ๖๗ , ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒ , ๓๓ , ๘๓ ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง (ที่ถูกลงโทษ ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๖๖ วรรคหนึ่ง) ลงโทษจำคุก ๕ ปี จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง (ที่ถูกลงโทษ ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๖๖ วรรคหนึ่ง) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ลงโทษจำคุก ๓ ปี ๔ เดือน คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยที่ ๑ และคำให้การชั้นจับกุมของจำเลยที่ ๒ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๓ ปี ๔ เดือน และจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒ ปี ๒ เดือน ๒๐ วัน ริมเมทแอมเฟตามีน กระดาษสา หลอดพลาสติก และกรรไกรของกลาง ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก คืบธนบัตรจำนวน ๓,๒๒๐ บาท ของกลางให้แก่เจ้าของ

### จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง และลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ เมื่อศาลฎีกาฟังว่าจำเลยที่ ๑ ไม่มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยที่ ๒ ย่อมไม่อาจเป็นผู้กระทำความผิด

ฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดในความผิดฐานนี้ได้ ซึ่งเป็นเหตุในส่วน  
ลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมพิพากษาไปถึงจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาได้ ส่วน  
กระดาสสา หลอดพลาสติกและกรรไกรไม่ใช่เครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำความ  
ผิด คดีนี้จึงไม่อาจริบได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ เสียด้วย และไม่ริบ  
กระดาสสา หลอดพลาสติกและกรรไกรของกลาง นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗.

(สบโชค สุขารมณ์-สมชาย พงษ์ธา-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายนรินทร์ ทองคำใส

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายประพาฬ อนมาน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ